

1500324-26.2019.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de petição do Ministério Público, pleiteando a extinção da punibilidade do executado antes a comprovada hipossuficiência.

De fato, no julgado pelo E. STJ, do Tema Repetitivo nº 931, firmou a tese de que:

"Na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto - 3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

1500324-26.2019.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500324-26.2019.8.26.0526

Nº de Ordem 2019/000496

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de petição do Ministério Público, pleiteando a extinção da punibilidade do executado antes a comprovada hipossuficiência.

De fato, no julgado pelo E. STJ, do Tema Repetitivo nº 931, firmou a tese de que:

"Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

Nos presente autos, o sentenciado está representado pela Defensoria Pública.

Ademais, nos autos de instrução, houve assistência do convênio OAB/DP. Bem caracterizada está, pois, sua situação de carência.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do executado RONALDO SILVA GUEDES e MAURICIO APARECIDO OLIVEIRA DE AZEVEDO, nos termos do artigo 107, caput, do Código Penal e artigo 66, inciso II, da Lei das Execuções Penais, em relação à pena de multa que lhes foram impostas.

Ciência ao MP. Após, arquivem-se os autos, com as comunicações e cautelas de praxe.
P.I.C.
Servirá cópia da presente como ofício, nos termos da Lei.
Salto, 04 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO:
Aos 04/11/2022, torno pública a r. sentença.
Eu, Silvio Barbosa Da Silva Júnior,
matrícula M358949, subscrevi.